رئاسة الحكومة

اجتماع لجنة المشاريع الكبرى

مقترح إسناد الصفقات المتعلّقة بإستكمال إنجاز مشروع المدينة الرقمية بالنحلي طبقا لإجراءات الأمر عدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى

المـــخـــطّط

I. تذكير بمسار إدراج المشروع ضمن قائمة المشاريع الكبرى المعطّلة.

II. مقترحات الإسناد التي تمّت إحالتها من قبل وزارة التجهيز والإسكان.

III. ملاحظات الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى.

IV. مقترح الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى.

تذكير بمسار إدراج المشروع ضمن قائمة المشاريع الكبرى المعطّلة.

معطيـــــات عـامة حـــول المشـــروع

يندرج مشروع استكمال إنجاز المدينة الرقمية بالنحلي في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى ترسيخ موقع تونس كوجهة تكنولوجية لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال والخدمات المصدّرة .ويهدف المشروع إلى توسيع مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" عبر إنشاء فضاءات تكنولوجية مجهّزة بمنطقة النحلي (ولاية أريانة)، لاستضافة المؤسسات التكنولوجية ودعم خلق مواطن الشغل.

يمتدّ الموقع بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 8 على حوالي 36,4 هكتارًا، مع مساحة إجمالية مبنية متوقعة تبلغ 200 ألف م^2، ومخطط تنفيذه على قسطين.

القسط الأول – المكوّنات الأساسية :	القسط الثاني – (مبرمج) :
. مبنى الإدارة : 1 000 م^2 . فضاء المؤسسات E4 و E5: 7350 م^2 و3200 م^2 . البرجان T13 و T14 : 3820 م^2 و4670 م^2	. فضاءات مخصصة لإنتصاب المؤسسات الاقتصادية وأبراج . فضاءات خدمات مشتركة . فضاءات رياضية + فضاء محاضرات وملتقيات

معطيـــــات عـامة حـــــول المشـــــروع

معطيات بخصوص الصفقات التي تم فسخها

- **صفقة التهيئة والربط بالشبكات(Viabilisation) :**
  - ✓ أُبرمت كقسط وحيد مع شركة SOMATRA-GET، بمبلغ 10.246.363,50 د.ت،
  - ✓ تمّت الصادقة على الصفقة بتاريخ 26 أوت 2009،
  - ✓ انطلاق الأشغال: 24 سبتمبر 2009،
  - ✓ مدّة التنفيذ: 240 يومًا.

- **صفقة بناء مكوّنات المشروع (Bâtiments) :**
  - ✓ أُبرمت كقسط وحيد مع شركة SOMATRA-GET، بمبلغ 21.613.149,307 د.ت،
  - ✓ تمّت المصادقة على الصفقة بتاريخ 26 أوت 2009
  - ✓ انطلاق الأشغال:24 سبتمبر 2009،
  - ✓ مدّة التنفيذ:240 يومًا.

معطيـــــات عـامة حـــول المشـــــروع

تم فسخ الصفقتين المذكورتين بالتراضي بتاريخ 19جويلية 2024، كما يلي :

- بالنسبة **لصفقة التهيئة والربط بمختلف الشبكات:**
  - نسبة تقدّم الأشغال عند الفسخ : حوالي **60%**
  - المبالغ المدفوعة بعنوان الأشغال المنجزة : **6.090.699,542 دينارًا**.
  - المبالغ المدفوعة بعنوان التزوّدات : **115.520,908 دينارًا**.
  - مبلغ التسبقة غير المسترجع : **374.167,218 دينارًا**.
  - قيمة مراجعة الأسعار وفق اتفاق التسوية : **298.470,953 دينارًا**.
- **بالنسبة لصفقة أشغال البناء:**
  - نسبة تقدّم الأشغال عند الفسخ: حوالي **75%**
  - المبالغ المدفوعة بعنوان الأشغال المنجزة : **16.090.497,882 :دينارًا**.
  - المبالغ المدفوعة بعنوان التزوّدات : **550.329,571 :دينارًا**.
  - مبلغ التسبقة غير المسترجع : **497.232,186 :دينارًا**.

أسباب تعطّل المشروع

- تم إعداد الدراسات المتعلقة بتهيئة مجمل الأرض وبناء الجزء الأول من الفضاءات،
- انطلقت أشغال التهيئة وبناء الفضاءات خلال سنة 2009 مع المقاولة المكلفة " Somatra GET"
- توقّفت جميع الأشغال لأسباب عقارية خلال شهر مارس 2012، وبمتابعة من مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة تم في موفى سنة 2018 الحصول على حكم يقضي بإستئناف الأشغال،
- تم اصدار اذن إداري باستئناف أشغال التهيئة في شهر أكتوبر 2019 وإذن إداري لاستئناف أشغال البناءات في شهر نوفمبر 2019،
- تعطلت الأشغال من جديد لأسباب تعاقدية مع مقاولة « « Somatra GET المكلفة بالإنجاز، وأفضت الوضعية إلى ابرام اتفاقية للتسوية بالتراضي بين وزارة تكنولوجيات الاتصال والوزارة المفوضة بإنجاز المشروع وهي وزارة التجهيز والإسكان والمقاولة وذلك بعد عرض الملف على اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى،
- شملت الاتفاقية تحيينا للأثمان بالنسبة للأشغال المتبقية ودفع تعويضات لشركة Somatra GET بقيمة 2,7 م.د في شهر مارس 2020، مع تعهد الشركة باستكمال الأشغال خلال 7 أشهر.

لم تف المقاولة بتعهداتها لاستكمال الاشغال وطالبت بفسخ عقد الصفقة حيث قامت وزارة التجهيز والإسكان بتاريخ 26 جويلية 2024 بفسخ عقد الصفقة بالتراضي.

أسباب تعطّل المشروع

أشغال شبكات ربط المشروع مع المستلزمين العموميين

- تم التعاقد منذ سنة 2009 مع جميع المستلزمين العموميين وتم إنجاز ما يقارب نسبة 40% ودفع جزء من المستحقات.
- تعطلت أشغال الربط بالشبكة العمومية لمياه الشرب الى حين تسوية الوضعية العقارية على مستوى المدخل الرئيسي للمشروع وقد صدرالأمر عدد 161 لسنة 2024 المؤرخ في 13 مارس 2024 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، لفائدة وزارة التجهيز والإسكان.

معطيات بخصوص إدراج المشروع كمشروع كبير معطّل

- بادرت وزارة تكنولوجيا الاتصال بصفتها وزارة الإشراف القطاعي بطلب:

- تكييف المشروع كمشروع كبير ذو طابع استراتيجي
- اعتماد صيغة المفتاح في اليد واستشارة قائمة من الشركات الذين تتوفّر فيهم الضمانات المهنية والمالية لحسن انجاز المشروع
- دعوة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الى توضيح الوضعية العقارية الفعلية لأرض المشروع واتحاذ الإجراءات المستوجبة لتسويتها وفقا لرزنامة محددة.
- دعوة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الى تخصيص ارض المشروع لفائدة وزارة تكنولوجيات الاتصال ليتم لاحقا احالتها لمؤسّسة القطب التكنولوجي " تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية"
- دعوة و زارة التجهيز والإسكان للتسريع في اعداد ملف استكمال الاشغال
- الموافقة على الصيغة المقترحة لإبرام الصفقة والاذن باتخاذ الإجراءات المستوجبة للانطلاق في الإنجاز في اقرب الآجال

- تمّت المو افقة على مقترح وزارة تكنولوجيا الاتصال خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 27 فيفري 2025

بخصوص إجراءات إبرام الصفقات

بمقتضى مراسلة واردة **بتاريخ 19 جانفي 2026** أحالت وزارة التجهيز والإسكان نتائج المنافسة المتمثّلة فيما يلي:

بخصوص صيغة المنافسة المعتمدة لاستكمال إنجاز أشغال المشروع:

نظرًا إلى أن المشروع الأصلي كان مبرمجًا في إطار صفقتين منفصلتين، تتعلق الأولى بأشغال التهيئة والربط بمختلف الشبكات، والثانية بأشغال البنايات، وباعتبار أن الأشغال المتعلقة بهذين القسطين مستقلة تقنيًا ولا تتداخل في تنفيذها وضمانًا للنجاعة التقنية وحسن تنفيذ المشروع، **إرتأت وزارة التجهيز والإسكان** اعتماد استشارتين منفصلتين وفق صيغة المفتاح في اليد بعد استشارة قائمة من الشركات وبأسعار جزافية وثابتة.

وبهدف تفادي اللجوء إلى المناولة وتعزيز التحكم المباشر في تنفيذ الأشغال تمّ التوجّه مباشرة إلى المقاولات المختصة على النحو التالي :

- **ط ش م 0** بالنسبة لقسط التهيئة والربط بمختلف الشبكات، الأشغال تشمل أساسًا الحفر والتسوية وتهيئة الطرقات وشبكات التطهير (المياه المستعملة ومياه الأمطار) وشبكة الإنارة العمومية وشبكة الاتصالات والتهيئة الخارجية والمساحات الخضراء والسياج الخارجي...
- **ب 0** بالنسبة لقسط البنايات: الأشغال تشمل مبنى الإدارة وفضاء المؤسسات E4 وE5 والبرجان T13 وT14

بخصوص إجراءات إبرام الصفقات

معطيات عامة بخصوص الاستشارتين:

- تمويل المشروع — ميزانية الدولة.
- مدة إنجاز أشغال المشروع — 365يومًا.
- طبيعة الأسعار — أسعار جزافية وثابتة.
- تسبقات — 10% من مبلغ الصفقة.
- الضمان النهائي — 3% من مبلغ الصفقة.
- الحجز بعنوان الضمان — 5% من مبلغ الأشغال

بخصوص إجراءات إبرام الصفقات

1- قسط التهيئة والربط بمختلف الشبكات:

- ✓ تمّ بتاريخ 10 سبتمبر 2025 دعوة ثماني (8) شركات متحصّلة على ترخيص ط ش م 0 –الصنف 5 للتعبير عن رغبتها في المشاركة في الاستشارة.
- ✓ أبدت أربع (4) شركات رغبتها في المشاركة ولم تتلق الإدارة ردودا من قبل ثلاث (3) شركات واعتذرت شركة واحدة بسبب مخطط التعبئة (plan de charge).
- ✓ تمّ بتاريخ 22 سبتمبر 2025 دعوةالمقاولات التي أبدت رغبتها في المشاركة لتقديم عروض،
- ✓ قامت ستّ (6) مقاولات بسحب ملفات الاستشارة.
- ✓ تقدمت ثلاث (3) مقاولات بعروض بخصوص هذا القسط

بخصوص إجراءات إبرام الصفقات

2- قسط البنايات:

- ✓ تمّت **بتاريخ 10 سبتمبر 2025** دعوة **ثماني (8) شركات** متحصّلة على ترخيص **ب 0 – الصنف 5 أو أعلى للتعبير عن رغبتها في المشاركة** .
- ✓ عبّرت **شركة تاسعة** عن رغبتها في المشاركة بصفة تلقائية، وهي متحصّلة على ترخيص من الصنف الأعلى .
- ✓ **أبدت سبع (7)** شركات **رغبتها في المشاركة واعتذرت شركتين** بسبب مخطط التعبئة (plan de charge)
- ✓ تمّ بتاريخ 24 سبتمبر 2025، دعوة المقاولات التي أبدت اهتمامها لسحب ملفات الاستشارة، باستثناء الشركات التي اعتذرت،
- ✓ قامت ستّ (6) مقاولات بسحب ملفات الاستشارة.
- ✓ تقدمت مقاولتان (2) بعروض بخصوص هذا القسط

تمّت دعوة الشركات لزيارة موقع الحضيرة بتاريخ 14 أكتوبر 2025، بحضور المصمّمين، قصد الاطلاع على وضعية الأشغال وطبيعتها والإجابة عن طلبات التوضيح.

بخصوص إجراءات إبرام الصفقات

آجال تقديم العروض

- تمّ تحديد آخر أجل لتقديم العروض كما يلي:

✓بالنسبة لقسط التهيئة والربط بمختلف الشبكات: يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 على الساعة 15:00.

✓بالنسبة لقسط البنايات: يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 على الساعة 15:00.

- تمّ التمديد في آخر أجل لقبول العروض بناء على طلبات المشاركين كما يلي:

✓ إلى غاية 30 أكتوبر 2025 على الساعة 14:00، في مناسبة أولى

✓إلى غاية 11 نوفمبر 2025 على الساعة 14:00، في مناسبة ثانية.

فتح العروض

✓تمّ فتح العروض بتاريخ 11 نوفمبر 2025 على الساعة 15:00،

✓ تم تسجيل ورود ثلاث (3) عروض بالنسبة لقسط التهيئة والربط بمختلف الشبكات، وعرضين (2) بالنسبة لقسط البنايات .

بخصوص إجراءات إبرام الصفقات

تقييم العروض:

تمثّلت العروض المالية فيما يلي:

بالنسبة لقسط التهيئة والربط بمختلف الشبكات

	Dossier C	EMGTPH	MEDIBAT	EBM
Total général HT	11 775 760,000	14 577 419,250	15 191 607,335	30 057 407,870
Total général HT après rabais	11 775 760,000	14 577 419,250	15 191 607,335	30 057 407,870
Montant TVA 19% (sauf série 1)	2 207 193,900	2 731 881,845	2 767 115,794	5 669 902,835
Total général TTC après rabais	**13 982 953,900**	**17 309 301,095**	**17 958 723,129**	**35 727 310,705**
Classement	*N/A*	1	2	3

بخصوص إجراءات إبرام الصفقات

بالنسبة لقسط البنايات:

		Dossier C	EGR	SOTRABASUD
Génie Civil Total HT	Administration	534 350,000	855 000,000	1 326 000,000
	2Tours+Espace	16 190 900,000	44 125 000,000	32 775 000,000
	Total HT	**16 725 250,000**	**44 980 000,000**	**34 101 000,000**
Fluides Total HT	Administration	131 000,000	499 000,000	465 200,000
	2Tours	3 647 000,000	4 852 000,000	14 616 000,000
	Espace	3 486 500,000	4 880 000,000	7 317 000,000
	Total HT	**7 264 500,000**	**10 231 000,000**	**22 398 200,000**
Electricité Total HT	Administration	368 500,000	1 825 000,000	2 306 300,000
	2Tours	2 108 390,000	9 107 500,000	11 446 000,000
	Espace	4 535 000,000	11 800 500,000	14 908 000,000
	Total HT	**7 011 890,000**	**22 733 000,000**	**28 660 300,000**
Ascenseurs Total HT	2Tours	230 000,000	360 000,000	455 000,000
	Espace	320 000,000	355 000,000	435 000,000
	Total HT	**550 000,000**	**715 000,000**	**890 000,000**
Total général HT avant rabais général		**31 551 640,000**	**78 659 000,000**	**86 049 500,000**
Valeur rabais général (%)		*N/A*	5,00%	Néant
Montant rabais général (DT)		*N/A*	3 932 950,000	0,000
Total général HT après rabais		31 551 640,000	74 726 050,000	86 049 500,000
TVA (19%)		5 994 811,600	14 197 949,500	16 349 405,000
Total général TTC après rabais		**37 546 451,600**	**88 923 999,500**	**102 398 905,000**
Classement		*N/A*	1	2

بخصوص إجراءات إبرام الصفقات

أفضت نتيجة تقييم العروض إلى النتائج التالية:

- **بالنسبة لقسط التهيئة والربط بمختلف الشبكات:**

✓ تمّت مناقشة الأسعار ليصبح مبلغ العرض المالي لمقاولة " EMGTPH " 607,675 013 16 دينارا عوضا عن 17.309.301,025 أي بزيادة بـــ 15% مقارنة بالتقديرات.

✓ تم اعتبار العرض المالي بعد المناقشة مقبولًا إجمالًا، حيث تم تفسير ارتفاع مبلغ العرض بالطبيعة الجزافية للأسعار التي أدت إلى اعتماد هوامش أمان لتغطية المخاطر المحتملة المرتبطة بأعمال استكمال الأشغال.

- **بالنسبة لقسط البنايات:**

✓ تمّ اعتبار العرض الأقل ثمنا غير مقبول بسبب الفارق الهام بالزيادة بحوالي 140% مقارنة بالتقديرات، علاوة على أن دراسة المقترحات المالية بخصوص جميع الأقسام الفرعية ومكونات المشروع أظهرت عدم توازن العرض، بما في ذلك الفصول المتكررة ذات التقنية البسيطة.

مقترح وزارة التجهيز والإسكان

بخصوص مقترح الإسناد

- **الاستشارة المتعلّقة بقسط التهيئة والربط بمختلف الشبكات:**

✓إسناد الصفقة إلى مقاولة « EMGTPH » بمبلغ إجمالي قدره **16 013 607,675د.ت بإعتبار جميع الأداءات بعد المناقشة**

- **الاستشارة المتعلقة بقسط البنايات**

✓إعلان نتائج الإستشارة غير مثمرة

✓التفاوض المباشر مع مقاولات المناولة بالصفقة الأصلية بالنسبة للأقساط الفنية (الكهرباء، السوائل والمصاعد)؛

✓إعلان استشارة ثانية بخصوص الهندسة المدنية في صيغة ثلاث أقساط وفق المكونات المبنية (مبنى الإدارة، فضاء المؤسسات E4 وE5، والبرجان T13 و T14)مع اعتماد أسعار مختلطة (فردية وجزافية) بما يتوافق مع طبيعة الأشغال.

في حال عدم إثمار المفاوضات المباشرة بالنسبة للأقساط الفنية، يمكن اللجوء إلى استشارات منفصلة وفق نفس الطريقة المقترحة بخصوص الهندسة المدنية.

هذه المقترحات من شأنها أن تمكّن من استمرار الأشغال دون تعطيل، مع ضمان جودة التنفيذ وتحكم مالي أفضل، ويُراعى في قسط البنايات شرط مدة 8 أشهر لإتمام الأشغال، مما سيسهم في تسريع وتيرة التنفيذ ويضمن استكمال المشروع بأكمله خلال سنة 2026.

الملاحظات

الملاحظـــــــــــات

- لم يتضمّن الملف ما يفيد تسوية الوضعيّة العقارية خاصّة أنّ التأخير في اتخاذ هذه الإجراءات قد يؤدّي إلى توقف الإنجاز ويفتح الحق لصاحب الصفقة في المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها بالفصل 4.11 من كرّاس الشروط الإدارية الخاصة.

- تمّ توزيع الأشغال إلى قسطين منفصلين واعتماد منافسة لكل قسط على حدة في حين أنّ لجنة المشاريع الكبرى صادقت على انجاز مشروع " المدينة الرقمية بالنحلي" باعتماد صيغة المفتاح في اليد بعد استشارة قائمة من الشركات،

وتجدر الإشارة إلى أنّ الفصل 2 من المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة، عرفّ صيغة "المفتاح في اليد" على أنّه **صفقة واحدة** تتعلّق بتصور المشروع وإنجاز الدراسات وتنفيذ الأشغال، أو بتصوّر منشإ كامل وتوفير معداته وإنجازه وتسليمه مع ضمان نجاعة استغلاله.

الملاحظـــــــــــات

- تمّ الاقتصار على شرط تأهيل المقاولات (ترخيص ط ش م 0 –الصنف 5 بالنسبة لقسط التهيئة وترخيص ب 0 – الصنف 5 بالنسبة لقسط البنايات) لضبط قائمة الشركات التي تمّت استشارتها **في حين أنّ** اعتماد معايير أخرى على غرار القدرة المالية ومخطط التعبئة من شأنه أن يؤدي إلى إحكام ضبط قائمة المقاولات القادرة على إنجاز المشروع بما يوفر عدد أكثر من العروض، سيما أنّ:

✓ الاقتصار على بعض المقاولات المتحصلة على التأهيل المطلوب دون سواها لم يكن مؤسسا في ظل تعدد المقاولات الحاصلة على التأهيل المطلوب.

✓ عدم اعتماد مخطط التعبئة الذي يكتسي أهمية بالغة لضمان سرعة الإنجاز عند ضبط القائمة أدّى إلى اعتذار بعض المقاولات .

علما أنّ الفصل 18 من دليل الإجراءات ينص على "أنّه تتم استشارة المتعاملين الاقتصاديين الذين تتوفر **فيهم الضمانات المهنية والمالية** لحسن إنجاز المشاريع المعنية أو إتمامها،

يتم اعداد **قائمة المتعاملين الاقتصاديين** المعنيين بالاستشارة **بالاعتماد على دراسة السوق** الوطنية والعالمية وعلى المتعاملين الاقتصاديين الذين **شاركوا في إنجاز مشاريع مماثلة.**

الملاحظـــــــــــات

- تضمّنت المذكّرة الصادرة عن وزارة التجهيز والإسكان ما يفيد أنّه "**تمّت دعوة الشركات لزيارة موقع الحضيرة بتاريخ 14 أكتوبر 2025**" دون أن يتضمّن الملف ما يفيد مراسلة المشاركين قصد دعوتهم لزيارة موقع الحضيرة كما لم يتضمّن الملف معطيات بخصوص المقاولات التي قامت فعليا بزيارة الحضيرة،

وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ تحديد يوم 14 أكتوبر 2025 لزيارة الحضيرة بالتزامن مع آخر أجل لتقديم العروض (قبل التمديد) ممّا من شأنه ألاّ يساعد على إعداد العروض في ظروف أفضل خاصّة وأن زيارة الحضيرة تمثّل أهميّة بالغة في حسن تقدير وضبط الأشغال بخصوص صفقات التكملة .

الملاحظـــــــــــات

- نصّت كرّاسات الشروط على أن الأسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة في حين أنّ مدّة إنجاز كل قسط بلغت 365 يوما علما أنّ التراتيب المنظمة للصفقات العمومية أجازت اعتماد الأسعار القابلة للمراجعة بالنسبة لصفقات الأشغال التي تفوق مدّة إنجازها الستة أشهر وقد يكون هذا التمشي من ضمن الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع مبالغ العروض المقترحة.

- حُدّدت آجال الإنجاز بـ 365 يوم بالنسبة لكلّ قسط في حين أنّ الآجال التعاقدية للصفقتين الأصليتين بلغت 240 يوما لكل منهما، ويطرح التساؤل بخصوص الطريقة التي تمّ اِعتمادها لضبط هذه الآجال سيّما أنّه لم يتبقى من الأشغال سوى نسبة 40% بالنسبة لقسط التهيئة والربط بمختلف الشبكات و25% بالنسبة لقسط البنايات.

الملاحظـــــــــــات

- تمّت دعوة ثماني (8) شركات للتعبير عن رغبتها في المشاركة بالنسبة لكل قسط من ضمنها 3 مقاولات تمّت دعوتها لتقديم عرض بخصوص القسطين ممّا يفيد إمكانية حصول نفس المقاولة على القسطين في الآن ذاته ولا يبرّر عدم اعتماد صيغة المفتاح في اليد لكامل المشروع كما صادقت على ذلك لجنة المشاريع الكبرى .

- تمّت دعوة قائمة حصرية من المقاولات المتحصّلة على التأهيل المطلوب للتعبير عن رغبتها في المشاركة وقد أفضى هذا التمشي إلى نسبة مشاركة محدودة وإلى نتائج غير مثمرة بالنسبة للقسط الثاني.

كما أدى هذا التمشي إلى دعوة 7 شركات (في مرحلة ثانية) لسحب ملف الاستشارة المتعلقة بقسط التهيئة والربط بمختلف الشبكات في حين أن 3 من بين هذه الشركات **لم تبادر (في مرحلة أولى) بالتعبير عن رغبتها عن المشاركة ولم تقم بالإجابة خلال الآجال المحدّدة لذلك**.

تم تسجيل خطأ مادي في الفصل 9.2 المتعلّق بفض النزاعات بالإحالة على الأمر المنظم للصفقات العمومية (1039 بدلا عن 1038)

المقتـــــــرح

المقتـــــرح

بناء على تأكيد وزارة التجهيز والإسكان على ما يلي:

- أن إسناد قسط التهيئة والربط بمختلف الشبكات سيمكّن من:
  - ✓إنجاز أعمال عاجلة وهيكلية،
  - ✓تحسين الوصول الرئيسي إلى الموقع ،
  - ✓الشروع في التنسيق مع مسدي الخدمات العمومية،
  - ✓التحقق عمليًا ونهائيًا من عدم وجود عقبات جديدة(الوضعية العقارية للمشروع)،
  - ✓الحفاظ على العرض المقترح بخصوص هذا القسط،
  - ✓تعزيز ديناميكية المشروع وضمان الانتقال السلس من الحراسة الحالية للموقع إلى المقاول الجديد
- أنه لا يوجد إلا **تداخل محدود** بين قسط التهيئة والربط بمختلف الشبكات المزمع إسناده و قسط البنايات،
- أنّ التفاوض المباشر بخصوص قسط البنايات مع المقاولات المناولة في الصفقة الأصلية وإعلان استشارة بالنسبة لقسط الهندسة المدنية سيُمكّن من استمرار الأشغال دون تعطيل ويضمن جودة التنفيذ وتحكم مالي أفضل، ويُراعي شرط مدة 8 أشهر لإتمام الأشغال في قسط البنايات، بما سيسهم في تسريع وتيرة التنفيذ ويضمن استكمال المشروع بأكمله خلال سنة 2026.

المقتـــــرح

تقترح الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى :

- الموافقة على طلب وزارة التجهيز والإسكان المتمثل في :

✓إسناد الصفقة الخاصة بقسط التهيئة والربط بمختلف الشبكات إلى مقاولة « **EMGTPH** » بمبلغ إجمالي قدره **16 013 607,675د.ت بإعتبار جميع الأداءات بعد المناقشة،**

✓إعلان نتائج الإستشارة الخاصة بقسط البنايات غير مثمرة

✓التفاوض المباشر مع مقاولات المناولة بالصفقة الأصلية بالنسبة للأقساط الفنية (الكهرباء، السوائل والمصاعد)؛

✓إعلان استشارة ثانية للهندسة المدنية في صيغة ثلاث أقساط وفق المكونات المبنية (مبنى الإدارة، فضاء المؤسسات E4 وE5، والبرجان T13 و T14)مع اعتماد أسعار مختلطة (فردية وجزافية) بما يتوافق مع طبيعة الأشغال.

- دعوة وزارة التجهيز والإسكان إلى ضرورة الحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لإحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين بخصوص كلّ الأقساط لتفادي التأخير في الإنجاز وما يترتّب عنه من أعباء مالية.

شكرا لكم

اجتماع لجنة المشاريع الكبرى

طلب وزارة التجهيز والإسكان بخصوص المصادقة على مقترح إسناد صفقة آختيار مكتب دراسات متعدّد التخصّصات ((A1لمهمّة المساندة الفنّية " MAITRISE ASSISTANCE À D'OUVRAGE" لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه وفقا لمقتضيات الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى

معطيات عامّة حول المشروع

I. معطيات عامّة حول المشروع

- تمّت الموافقة خلال جلسة لجنة المشارع الكبرى المؤرّخة في 15 جانفي 2025 على إدراج مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه ضمن قائمة المشاريع الإستراتيجيّة والمعطّلة.

- أفضت آجتماعات اللّجنة الفنّيّة بتاريخ 15 و17 و18 أفريل 2025 إلى الإتّفاق على دعوة ثلاثة (03) مكاتب دراسات متعدّدة التّخصصات A1 التي تستجيب إلى الصّنف المطلوب للمشاركة في إستشارة خاصّة بمهمّة المساندة الفنّيّة لإنجاز مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، حيث تمّ تبعا لذلك إعداد طلب التّعبير عن الاهتمام (Manifestation d'intéret).

- تمّت دعوة كلّ من مكاتب الدّراسات STUDI وSCET-TUNISIE و COMETE ENGENEERING للمشاركة في الإستشارة وقد عبّرت جميعها عن الرّغبة في المشاركة.

I. معطيات عامّة حول المشروع

- تعهّدت اللّجنة الفنيّة بوزارة التّجهيز والإسكان بالملف من خلال تنظيم استشارة لآختيار مكتب دراسات متعدّد التخصّصات (A1) لمهمّة المساندة الفنّية "Assistance à maitrise d'ouvrage" لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه وفقا لمقتضيات الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى،

- **إجراءات ونتائج الاستشارة المذكورة أعلاه:**

- تمّ تسليم ملف الإستشارة والوثائق ذات الصّلة إلى مكاتب الدّراسات المعنيّة بتاريخ 21 و 22 أفريل 2025،
- تمّ تحديد آخر أجل لقبول العروض ليوم 28 أفريل 2025،
- طلب مكتب الدّراسات "STUDI" بمقتضى مراسلته المؤرّخة في 23 أفريل 2025 توضيحات بخصوص عدد من فصول الإستشارة التي تتطلّب حسب رأيه خدمات لا يمكنه تقديرها خلال مرحلة نشر الإستشارة، قبل أن يُبلّغ بتاريخ 28 أفريل 2025 عدم إمكانه المشاركة في الإستشارة.
- سجّلت اللّجنة الفنيّة ورود عرض وحيد لمكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" بمبلغ قدره 14.005.467,000 دينار،

I. معطيات عامّة حول المشروع

- قامت اللّجنة الفنيّة بوزارة التّجهيز والإسكان بتصحيح التقديرات الماليّة للصّفقة، تعلّقت أساسا بوحدة وكمّيّة الفصل C-I :

تقديرات الإدارة قبل التصحيح باعتبار أ.ق.م	تقديرات الإدارة بعد التصحيح باعتبار أ.ق.م
9.615.200,000 د	9.734.200,000 د

- قيمة الترفيع الناتج عن تصحيح: 119.000,000 د
- نسبة تأثير التصحيح على المبلغ الجملي: حوالي 1,24%

I. معطيات عامّة حول المشروع

- تمّت دراسة العرض من قبل اللّجنة الفنيّة التي انتهت إلى:
  - ✓ أنّ عرض مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" مطابق فنّيّا،
  - ✓ أنّه تبعا لمناقشة الأثمان بتاريخ 29 أفريل 2025 قدم مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" تخفيضا بنسبة 10% من مبلغ العرض الأصلي،
  - ✓ أنّ دراسة مقبوليّة العرض المالي المقترح أفضت إلى النتائج التالية،

	تقديرات الإدارة	عرض مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" قبل المناقشة	الفارق (د. ت)	الفارق (%)	عرض مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" بعد المناقشة	الفارق (د. ت)	الفارق (%)
المبلغ باعتبار أ.ق.م	9.734.200,000 د.ت	14.005.467,00 0 د.ت	+4.271.267,00 0 د.ت	+ 43,9%	12.604.920,30 0 د.ت	+ 2.870.702,300 د.ت	+ 29,5 %

علما أنّ اللجنة الفنّيّة :

- **أشارت إلى أنّ المبلغ المقترح يمثّل نسبة 2,52% من التّقديرات الجمليّة للمشروع المقدّرة بـ 500 مليون دينار.**
- أكّدت أنّه يمكن تفسير الفارق بأنّ التقديرات كانت منخفضة بخصوص بعض الفصول بآعتبار غياب أثمان مرجعيّة لمهام مماثلة على مستوى الإدارة العامّة للبنايات المدنيّة.

✓ أفادت أنّه تمّ خلال جلسة 29 أفريل 2025 دعوة مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" إلى آستكمال القائمة التّفصيليّة للأثمان بالنّسبة للمهام I (Élaboration d'un dossier de consultation restreinte « Clé en main » pour le choix d'une entreprise) وII (Assistance l'administration pour l'évaluation des offres des soumissionnaires et l'établissement du marché à conclure avec l'entreprise retenue) وبالنسبة للفصل C (Assistance technique à la vérification et validation des dossiers d'exécution de tous les lots établis par l'entreprise adjudicataire du marché) من المهمّة III.

مقترح وزارة التّجهيز والإسكان

- إسناد الصفقة إلى مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" بمبلغ جملي قدره 12.604.920,300 دينار تونسي بآعتبار جميع الأداءات بعد مناقشة الأثمان بناء على تقرير اللّجنة الفنّيّة التي آعتبرت أنّ العرض مطابق فنّيّا ومقبول من الناحية الماليّة بآعتبار:

- أنّ الأسعار المرجعيّة المعتمدة في إعداد الملف السّرّي كانت منخفضة بالنّسبة لبعض الفصول، نتيجة غياب أثمان مرجعيّة دقيقة لمهام مماثلة على مستوى الإدارة العامّة للبناءات المدنيّة، ممّا انعكس على تقديرات الكلفة التقديريّة الإجماليّة.

- أنّ العرض المالي المقترح من طرف مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" يمثّل 2,52% من الكلفة الجمليّة التّقديريّة لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه المحدّدة بحوالي 500 مليون دينار تونسي.

- أنّ نسبة أتعاب خدمات المساندة الفنّيّة المنجزة من قبل مكاتب الدّراسات لمشاريع من نفس الحجم تتراوح بين 5% و10% من الكلفة التّقديريّة للأشغال المرتبطة بها.

- أنّ العرض المالي يتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه وكلفته الجمليّة.

ملاحظات الكتابة القارة
للجنة المشاريع الكبرى

III- ملاحظات الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى

- تمّت دعوة وزارة التّجهيز والإسكان بتاريخ 09 ديسمبر 2025 إلى تقديم الإيضاحات اللّازمة بخصوص عدد من المسائل تعلّقت بكرّاسات الشّروط وبالأجل المتاح لتقديم العروض وبالأثمان المقترحة وبالتمشّي المعتمد في تقييم مقبوليّة الأثمان. تمّ بتاريخ 02 جانفي 2026 التّوصّل بمراسلة وزارة التّجهيز والإسكان في الغرض.
- سيتمّ عرض طلبات التّوضيحات والإجابات المقدّمة بخصوصها قبل إبداء الملاحظات المستوجبة:

أ ـ المسائل المتعلّقة بكرّاسات الشّروط

طلبات التّوضيحات	الإجابة
- لم يتمّ التنصيص صلب المراجع القانونية (الفصل 6 من كراس الشّروط) على قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 4 جويلية 2024 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اللجوء إلى خبراء أو مكاتب للمساندة الفنية خلال مسار إعداد الصفقات العمومية وإبرامها وتنفيذها.	لم ترد إجابة بهذا الخصوص
- التباين بين جدول الأثمان من ناحية (خلاص على مرحلتين 80 % ثمّ نسبة 20 %) والفصل 13 من كرّاس الشّروط الإدارية الخاصة من ناحية أخرى بخصوص طرق خلاص الفصل A-1 (Elaboration d'un dossier de consultation restreinte).	
- لم يتمّ تحديد طبيعة الأثمان صلب الصفقة (أثمان فردية أو جملية جزافية) وتمّ الاكتفاء بالتنصيص على أنّها ثابتة وغير قابلة للمراجعة.	

أ ـ المسائل المتعلّقة بكرّاسات الشّروط (الضّبط الدّقيق للحاجيات)

1. توجّه مكتب الدراسات "STUDI" بتاريخ 22 أفريل 2025 بمراسلة تضمّنت مقترحات بخصوص كرّاسات الشّروط و لم تبادر وزارة التّجهيز بالإجابة عنها رغم :
- أهمية المقترحات في علاقة بمدى (Etendue) الطلبات موضوع الاستشارة وحجم تدخّل الخبراء واختصاصاتهم (وبالتالي حيثيات إنجاز الخدمات).
- تعرض المقترحات لمسائل تتعلق بالجانب المالي للاستشارة.
- تأكيد مكتب الدّراسات على آقتران مشاركته بتقديم التّوضيحات ذات الصّلة بخصوص محتوى الاستشارة ("Nous nous saurions gré de bien vouloir nous apporter dans les meilleurs délais les clarification nécessaires à nos préoccupations afin de confirmer notre participation à cette consultation").

طلبات التّوضيحات	الإجابة	الملاحظات
❖ اقتراح تحميل المقاولة المزمع تكليفها بصفقة الأشغال كلفة التجهيزات اللاّزمة التّي يستحقّها الخبراء للقيام ببعض الأشغال والخدمات ("experts, ingénieurs dotés des équipements nécessaires") ومنها تجهيزات إعلامية وبرمجيات وآلات "appareillage".	❖ تمّ تضمين كرّاسات الشّروط بصفة واضحة ودقيقة أنّ هذه النّفقات تكون **على كاهل مكتب المساندة الفنّيّة** ولا يمكن في كلّ حال من الأحوال تحميلها على المقاولة المزمع تكليفها بتنفيذ صفقة الأشغال.	❖ ينصّ الفصل 5 من كرّاسات الشّروط الفنّيّة الخاصّة على تحمّل مكتب المساندة الفنّيّة النّفقات المشار إليها.
❖ اقتراح تحميل المقاولة المُزمع تكليفها بصفقة الأشغال كلفة تنقّل وإقامة الخبراء نظرا لصعوبة تحديد هذه الكلفة في هذه المرحلة.		
❖ طلب تحديد سقف 5% لغرامات التّأخير	❖ لا إجابة.	

أ ـ المسائل المتعلّقة بكرّاسات الشّروط (الضّبط الدّقيق للحاجيات)

الإختصاصات المقترحة من قبل مكتب الدّراسات STUDI	الإختصاصات المضمّنة بكراس الشروط	رأي وزارة التّجهيز	ملاحظات الكتابة القارّة
مهندس عقود وبرمجة (مقيم)	Chef de projet	بالنسبة للعقود: تم **تضمين هذا الإختصاص بكراس الشروط** (الفصل B-1من جدول الأثمان)، أما بالنسبة **للبرمجة فهي من مهام رئيس المشروع**.	- ينصّ الفصل B-1 من جدول الأثمان المتعلّق بالمهمّة " Élaboration d'un dossier de consultation restreinte « Clé en main » pour le choix d'une entreprise" على " Établissement des pièces écrites et tous documents du marché à conclure avec l'entreprise retenue, ainsi que toutes sujétions". - **في حين:** • أنّه تمّ آشتراط (في الجدول 5,1 من الفصل 5 من CPTP) أن يكون رئيس المشروع مهندس معماري أو مهندس **دون غيره من الإختصاصات وخاصّة إدارة المشاريع ودون آشتراط الشّهائد الدّوليّة المعتمدة في إدارة المشاريع.** • أنّ كرّاسات الشّروط **لم تنصّ** بخصوص **مراجع** رئيس المشروع على القيام بمشاريع متعلّقة **بملاعب كرة قدم من الصّنف الأوّل أو على الأقلّ مشاريع مماثلة** وتمّ التّنصيص على إنجاز مشاريع تساوي كلفة كلّ منها أو تفوق 50 مليون دينار. علما أنّ الكلفة التّقديريّة للمشروع تقدّر بـ 500 مليون دينار.
تقنيين في الطبوغرافيا		هذه **المهمة ترجع بالنظر إلى المقاولة** وستتم توفير الإمكانيات البشرية للقيام بهذه المهمة **بالتنسيق مع مكتب المساندة الفنية**.	- تنصّ التّوصيات الفنّيّة للفيفا (FIFA Technical Recommendations) على أنّ التّحقيقات المتعلّقة بموقع الأشغال و الدراسات الجيوتقنيّة هي مهام تعهد للمقاولات (**Site investigations, geotechnical studies** and surveys **are contractor-led activities** under Design & Build schemes).
مهندس في الأشغال الجيوتقنيّة	Expert en mécanique de sol	هذه الأشغال **ستقوم بها المقاولة** بالتنسيق **مع الخبير** المضمن بقائمة الخبراء الرّاجعين بالنّظر **لمكتب المساندة الفنية**.	

أ ـ المسائل المتعلّقة بكرّاسات الشّروط (الضّبط الدّقيق للحاجيات)

الإختصاصات المقترحة من قبل مكتب الدّراسات STUDI	الإختصاصات المضمّنة بكراس الشروط	رأي وزارة التّجهيز	ملاحظات الكتابة القارّة
الطّرقات والشّبكات المختلفة	Ingénieur en Génie Civil	هذا الإختصاص يندرج ضمن مهام مهندس الهندسة المدنيّة.	لم يتمّ التّنصيص ضمن الجدول 5,1 من الفصل 5 من CPTP على الإختصاص المذكور صراحة ضمن مهام مهندس الهندسة المدنيّة ولا ضمن المراجع التي تمّ آشتراطها.
مناظر (Paysagiste)		تجدر الإشارة إلى أنّ مشروع الحال لا يتطلّب مهمّة في تصميم وتخطيط وصيانة المساحات الخارجيّة (المحيط الخارجي والحدائق والأماكن العامّة). وتقتصر الأشغال المزمع إنجازها على المحيط الدّاخلي للملعب.	تنصّ CPTP على أنّ « Le bureau d'études « AMO » doit mettre à la disposition du maitre d'ouvrage délégué des équipes pluridisciplinaires bien structurées qui doivent comprendre des spécialistes très qualifiés et expérimentés dans tous les domaines (… **urbanisme, paysages**…)".
عزل صوتي	Ingénieur - télécommunication	هذا الإختصاص **يندرج ضمن مهام مهندس الاتصالات السّلكيّة واللّاسلكيّة** المدرجة بكرّاس الشّروط الخاصّة **بالمهمّة "C1"** والتي مدّتها 30 شهرا (مبيّن بالجدول التّفصيلي للأثمان) ومرتبطة بمرحلة المساعدة الفنّيّة ومراقبة الأشغال.	- لم يتمّ التّنصيص على الإختصاص المذكور صراحة ضمن مقتضيات المهمّة III من كرّاسات الشّروط الفنّيّة الخاصّة والفصل CI من جدول الأثمان. - يتطلّب تقديم الإيضاحات اللّازمة بخصوص مدى تطابق ما تمّت الإفادة به وما تضمّنته كرّاسات الشّروط مع ما تنصّ عليه الوثائق المرجعيّة وخاصّة "FIFA's Stadium Guidelines" وعقود "FIDIC" و من أنّ التّحكّم في الصّوت، ومرافق الإعلام، وأنظمة التذاكر، وتنظيم تدفّق حركة الجماهير، تعدّ عناصر تصميمية مترابطة ومتكاملة تمّ أخذها بعين الاعتبار منذ المراحل الأولى للتصميم "Acoustic comfort, media facilities, ticketing systems and spectator flow **are treated as integrated design components**".
خبير في الإعلام (Media)	Ingénieur - télécommunication	هذا الإختصاص **يندرج ضمن مهام مهندس الاتصالات السّلكيّة واللّاسلكيّة**.	
خبير في مجال التذاكر	Expert en télécommunication	هذا الإختصاص **يندرج ضمن مهام مهندس الاتصالات السّلكيّة واللّاسلكيّة**.	

أ ـ المسائل المتعلّقة بكرّاسات الشّروط (الضّبط الدّقيق للحاجيات)

الإختصاصات المقترحة من قبل مكتب الدّراسات STUDI	الإختصاصات المضمّنة بكراس الشروط	رأي وزارة التّجهيز	ملاحظات الكتابة القارّة
ديكور	Architecte	هذا الإختصاص يندرج ضمن مهام المهندس المعماري المدرجة بكرّاس الشّروط الخاصّة **بالمهمّة "C1"** والتي مدّتها 30 شهرا (مبيّن بالجدول التّفصيلي للأثمان) ومرتبطة بمرحلة المساعدة الفنّيّة ومراقبة الأشغال، مختصّ في مجال البنية التحتيّة الرّياضيّة.	لم يتمّ التّنصيص على الإختصاص المذكور صراحة ضمن مقتضيات المهمّة III من كرّاسات الشّروط الفنّيّة الخاصّة والفصل CI من جدول الأثمان.
خبير في الأسقف couverture وخبير في الهياكل الخاصّة	Expert en charpente - métallique	تم تضمين هذا الإختصاص بكراس الشروط.	مدى تطابق آختصاص الخبير في الأسقف couverture والخبير في الهياكل الخاصّة مع آختصاص " Expert en charpente - métallique" وهل يتعلّق الأمر بآختصاصات متكاملة.
خبير تعشيب	Expert en infrastructure et équipements sportifs	تندرج ضمن مهام الخبير في مجال البنية التّحتيّة الرّياضيّة.	أرضيّة الملعب تُعدّ **عنصرًا حاسمًا** في الاعتماد من قبل الهياكل الدّوليّة خاصّة إذا آتصلت بتنظيم أو المشاركة في مسابقات دوليّة. وهو ما يفترض أنّ تنصّ كرّاسات الشّروط بدقّة على طلبات (نوع العشب، تصميم نظام التّربة والريّ والصّرف والتّهوية، مراقبة الجودة) طبقا للمعايير الدّوليّة المعمول بها وأن تشمل نطاق المساندة الفنّيّة هذه الطّلبات.
مهندس معماري في مجال البنية التحتية الرياضية	Expert en infrastructure et équipements sportifs	تم تضمين هذا الإختصاص بكراس الشروط.	**هو <u>الإختصاص الوحيد</u> الذي آشترط فيه (CCTP) توفير ما يفيد المشاركة في إعداد دراسات وتنفيذ أشغال <u>متّصلة بملاعب ذات مستوى عالمي.</u>**

خلاصة

إنّ التوجّه المتمثّل في أنّ قائمة الخبراء الواردة بكراس الشروط تغطي الوظائف الجوهرية لمهمة AMO للمشروع المزمع إنجازه، والمؤسَّس على تجميع الاختصاصات الدقيقة داخل تخصصات مرجعية (disciplines mères) وعلى تفادي تضخيم فرق AMO من خلال آعتبار أنّ جميع الإختصاصات المقترحة تم تضمينها فعليا ضمن كراس الشروط:

- **يقترن بـ**:

✓**تفصيل المهام** المذكورة **بصفة واضحة ودقيقة ضمن مهام فريق مكتب المساندة الفنّيّة** المطلوب.

✓ **التّنصيص** ضمن شرط الخبرة الخاص بكلّ عضو في مكتب المساندة الفنّيّة **على ضرورة القيام بمهام مماثلة من حيث الطّبيعة ودرجة التّعقيد والكلفة تكون مقاربة للمشروع (مثال مشاريع رياضية أو ملاعب كرة قدم أو بنى تحتية خاضعة لمعايير FIFA / IOC / CAF)**، وذلك لضمان نتيجة عمليّة ولتجنّب ما قد يترتّب عن الإفتراض النّظري للخبرة القطاعيّة والتّخصّص من مشاكل أثناء مرحلة التّنفيذ.

علما أنّ "Expert en infrastructure et équipements sportifs" هو **الإختصاص الوحيد الذي آشترط فيه توفير ما يفيد المشاركة في إعداد دراسات وتنفيذ أشغال متّصلة بملاعب ذات مستوى عالمي.**

علما أنّ الفصل 7 من كرّاسات الشّروط الفنّيّة الخاصّة ينصّ بخصوص (Livrables) على تقديم TDR techniques **selon les réglementations, exigences internationales telles- » que FIFA, CAF, IAAF** , etc relatives à la fonctionnalité et à la sécurité du stade."

- **في حين** أنّ المهام المتّصلة بالإختصاصات المذكورة لم يتمّ التّنصيص عليها صراحة ضمن مقتضيات المهمّة III من كرّاسات الشّروط الفنّيّة الخاصّة والفصل CI من جدول الأثمان كما لم يتمّ التّنصيص على خدمات (livrables) محدّدة بدقّة ولم يتمّ ترتيب آلتزامات واضحة توافق تفصيل الإختصاصات الفنّيّة اللّازمة لإنجاز المشروع (ملعب صنف 1). كذلك، لم يتمّ آشتراط إنجاز مشاريع ومهام مماثلة لأغلب أعضاء فريق العمل. ولم يبيّن التقييم توفّر هذه الإختصاصات أو إنجاز مهام مماثلة في جلّ الأعضاء المقترحين.

تجدر الإشارة أنّ الوثائق المرجعيّة في إعداد كرّاسات الشّروط وخاصّة معايير INTOSAI و World Bank Procurement Framework ينصّان على أنّ الصياغة العامة لكراسات الشروط تُفضي إلى مخاطر جدّية متّصلة بعدم تطابق الكفاءات المطلوبة مع الطّلبات المراد إنجازها، تتمثّل في صعوبة توزيع الأدوار و تحديد المسؤوليّات وتحميلها بالإضافة إلى العوائق في آتّخاذ القرارات اللّازمة

« When TORs are broadly defined, the risk of skills mismatch increases, requiring either clearer role definition or stronger qualification » requirements.

كرّاسات شروط الإستشارة تطرح إشكاليّات تتعلّق بالمخاطر الخفيّة للصّفقة في علاقة بقدرة مكتب المساندة بتركيبته المضبوطة في التحديد الدّقيق للحاجيات التي تقتضي معرفة متخصّصة بالملاعب من الصّنف الأوّل وكذلك بالقدرة على أداء الطّلبات بالكفاءة اللّازمة وطبقا للمعايير الدّوليّة المعتمدة في المجال

أ ـ المسائل المتعلّقة بكرّاسات الشّروط

تواصلا مع ما سبق:

2- أشار مكتب الدراسات "SCET TUNISIE" (توطئة عرضه المالي) إلى عدم تنصيص كراسات الشّروط على تقنيين في الطوبوغرافيا والمخبريين في علاقة بوجود أشغال جيوتقنية، **مقترحا مناقشتها** خلال مرحلة إبرام الصفقة ("Finalisation du contrat") دون أن يتضمّن الملف موقف الإدارة بخصوص التعرّض لهذه الإثارة.

هذه الإثارة **تُفيد أنّ العرض الفنّي وكذلك المالي المقترح من قبل** مكتب الدراسات "SCET TUNISIE" **ليس نهائيا** ويقتضي توضيحات وموقف يصدر عن اللّجنة الفنية بوزارة التّجهيز والإسكان.

الملاحظات

❖ **لم تتضمّن الإجابة معطيات بهذا الخصوص.**

❖ المسائل المثارة **تتقاطع مع بعض النّقاط المُثارة من قبل مكتب الدراسات "STUDI"** الذي عدل عن المشاركة، **وهو ما يفيد بـ:**

-صعوبة الوقوف على المعايير الموضوعيّة لتقييم العرض.

-وجود مخاطر يمكن أن تنجرّ عن التحديد غير الدقيق للمهام الموكولة لمكتب المساندة الفنّيّة، قد تأخذ شكل تكاليف إضافيّة غير متوقّعة وما يمكن أن يترتّب عنها من إشكاليّات لتحديد الجهة التي يمكن أن تتكفّل بها وتحديد المسؤوليّات في شأنها.

أ ـ المسائل المتعلّقة بكرّاسات الشّروط (طبيعة الأثمان)

طلبات التّوضيحات	الإجابة
❖تقديم **مبررات اِعتماد الصبغة الثابتة وغير القابلة للمراجعة للأثمان** والحال أنّ المدّة التعاقدية مُحدّدة بـ 46 شهرا (قابلة للتمديد حسب مقتضيات تنفيذ صفقة الأشغال).	❖بآعتبار أنّ الأمر يتعلّق بصفقة دراسات يكون موضوعها الأساسي خدمات فكريّة وتشمل بالخصوص البحوث والتّكوين وتسيير الأعمال والخدمات الهندسيّة وقيادة العمليّات والإستشارات والمساعدة الفنّيّة والمعلوماتيّة وتفويض تسيير المشاريع، فإنّ مكوّنات الصّفقة لا تتعلّق بأثمان سريعة التّغيّر على غرار صفقات الأشغال والمواد والتّجهيزات والعنصر المتغيّر الوحيد هو العنصر البشري الذي يكون عادة ذا تأثير محدود، فضلا عن أنّ مكتب الدّراسات يكون ملزم بأخذ الإحتياطات اللّازمة عند إعداد عرضه المالي.

ب ـ المسائل المتعلّقة بالأجل المتاح لتقديم العروض

طلبات التّوضيحات	الإجابة	الملاحظات
- تمّ في إطار الإستشارة تمكين مكاتب الدّراسات ("SCET TUNISIE" و"STUDI" و" COMETE ENGINEERING") من مدّة سبعة (7) أيام فقط لإعداد وتقديم عروضهم، في حين ينصّ الفصل 20 من دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى المصادق عليه بمقتضى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2024 على أنّه "يمنح أجل عشرين (20) يوما على الأقل للمتعاملين الاقتصاديين لتقديم عروضهم".	❖بخصوص إتاحة أجل سبعة (07) أيّام لمكاتب الدّراسات (عددها 3) لإعداد وتقديم العروض، فذلك يعود إلى الصّيغة الإستعجاليّة للمشروع بالإضافة إلى تأكيد الجانب الصّيني (المموّل) على ضرورة آنطلاق الأشغال موفّى سنة 2025. وعليه تمّ إعداد رزنامة مضبوطة تمّ من خلالها ضبط جميع الآجال بما في ذلك آجال الإستشارة المحدّدة بسبعة (07) أيّام كما لم يتمّ تسجيل أي طلب تمديد في الآجال من قبل مكاتب الدّراسات المشاركة.	❖ لم يتضمّن الملف مؤيّدات بخصوص معطى آستعجال الجانب الصّيني. ❖ نصّ محضر جلسة اللّجنة الفنّيّة للمشاريع العموميّة الكبرى بوزارة التّجهيزالمنعقدة بتاريخ 18 أفريل 2025 على أنّه تمّت إفادت أعضاء اللّجنة الفنّيّة بأنّ السّيّد وزير التّجهيز والإسكان أفاد بضرورة الإسراع في الإجراءات (أن تتمّ الإستشارة يوم 21 أفريل 2025 وأن يضبط آخر أجل لقبول العروض ليوم 28 أفريل 2025) آختصارا للآجال بغية الإسراع بإرسال الملف للجنة المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة بآعتبار أن الملف مستعجل جدّا وجميع الوثائق الخاصّة به معروفة". ❖ الفصل 20 من دليل الإجراءات المذكور لا ينصّ على آستثناءات حيث ورد قصد التوفيق بين نجاعة الإجراءات والتّسريع فيها من ناحية وضمان مبادئ المنافسة والشّفافيّة من ناحية أخرى. علما أنّ الآجال من قواعد النّظام العام. ❖ مستوى المنافسة يتّصل بعوامل من بينها الإجابة على طلب التوضيحات والمدّة المخصّصة لإعداد العروض خاصّة أنّ أحد مكاتب الدّراسات عدل عن المشاركة تبعا لعدم التّوصّل بإجابة على طلب التوضيحات وأنّ المشارك الوحيد قدّم عرضا ماليّا منقوصا.

ت ـ المسائل المتعلّقة بالأثمان المقترحة

طلبات التّوضيحات	الإجابة	الملاحظات
❖ العرض الوحيد الصّادر عن مكتب الدراسات «SCET TUNISIE» بلغ 14.005.467 دينار مقارنة بالتقديرات المُحدّدة بـــ 9.734.200 دينار. وقد تمّ التّخفيض في العرض المذكور، بعد المناقشة، ليصبح 12.604.920 دينار (على إثر تقديم تخفيض إجمالي -ينطبق على جميع فصول جدول الأثمان- قدره 10 %). فارق أصلي بـــ 4,272 م د بنسبة زيادة 44 % مقارنة بالتقديرات أصبح فارق بـ 2.871 م د بنسبة زيادة بـ 30 % مقارنة بنفس التقديرات. **هذا الفارق وهذه النسب لا يمكن معها الإقرار بمقبولية العرض.**	✓ مقبوليّة العرض المالي بآعتبار: - **آنخفاض الأسعار المرجعيّة المعتمدة في إعداد الملف السّرّي بالنّسبة لبعض الفصول، نتيجة غياب أثمان مرجعيّة دقيقة لمهام مماثلة على مستوى الإدارة العامّة للبناءات المدنيّة**، ممّا آنعكس على تقديرات الكلفة التقديريّة الإجماليّة. - أنّ **قيمة العرض المالي** المقدّم من طرف مكتب الدّراسات " SCET-TUNISIE" تقدّر **بنسبة 2,52% من الكلفة الجمليّة لمشروع** إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه المقدّرة بحوالي 500 مليون دينار تونسي. - أنّ **نسبة أتعاب خدمات المساندة الفنّيّة** المنجزة من قبل مكاتب الدّراسات **لمشاريع من نفس الحجم تتراوح بين 5% و10% من الكلفة التّقديريّة للأشغال** المرتبطة بها. - **تناسب العرض المالي مع طبيعة المشروع وحجمه وكلفته الجمليّة.**	❖ دقّة التّقييم المالي للعروض تقترن بدقّة الأثمان المرجعيّة التي يتمّ آعتمادها في إعداد الملف السّرّي. ❖ طبيعة المشروع وخصوصيّته تقتضي آعتماد أثمان مرجعيّة لمشاريع مماثلة. ❖ مقارنة نسبة العرض المالي المقترح من الكلفة الجمليّة للمشروع يجب أن تحترم في كلّ الحالات مبدأ النّجاعة وترشيد النّفقات العموميّة.

ت ـ المسائل المتعلّقة بالأثمان المقترحة

- يلاحظ أنّ تحليل الأثمان (بعد المناقشة) من قبل لجنة تقييم العروض أفضى إلى:
  - تبرير الفارق (280 أد) بين التقديرات (595 أد) والعرض (813 أد) بخصوص **الثمن B-1**(Assistance à l'évaluation des offres des soumissionnaires et l'établissement d'un rapport d'évaluation) بطبيعة وتعقيد مهمة تقييم العروض التي تتطلب درجة خبرة فنية متطورة وحيزا زمنيا كبيرا وموارد بشرية. **نسبة الفارق بالزيادة بـ 47 %.**
  - تبرير الفارق (حوالي 2،5 م د) بين التقديرات (حوالي 1 م د) والعرض المالي (حوالي 3،5 م د) بالنسبة **للثمن C-1** (Vérification et validation des dossiers d'exécution de tous les lots établis par l'entreprise adjudicataire) بأن تلك التقديرات كانت منخفضة sous-estimée بسبب غياب أثمان مرجعية لمهمات مشابهة. **نسبة الفارق بالزيادة بـ 250 %.**
  - التصريح بمقبولية مقترح مكتب الدراسات (1،9 م د مقارنة بتقديرات 1،4 م د) بالنسبة لـ(ثمن الأتعاب الشهرية لرئيس الفريق الفردي Chef de projet **D-1**). **نسبة الفارق بالزيادة بـ 36 %.**
  - التصريح بأنّ مقترح مكتب الدراسات (205 أد) بالنسبة للثمن الفردي **D-14** (Assistance technique à la réception définitive des travaux) لا يمثّل مبلغا كبيرا مقارنة بالمبلغ الجملي للعرض، علما أنّ التقديرات حدّدت بحوالي 60 أد. **نسبة الفارق بالزيادة بـ 242 %.**
- يلاحظ كذلك أنّ الفوارق الهامة مقارنة بتقديرات الإدارة تشمل 4 أثمان من بين الـ18 ثمنا موضوع الصفقة وقيمتها لا تتجاوز نسبة 56 % من قيمة العرض، علما أنّ اللجنة الفنية بوزارة التّجهيز والإسكان لم تتولّى التحليل ودراسة عدد من الأثمان الهامة الأخرى على غرار **الثمن الجزافي A-1**(Elaboration d'un dossier de consultation) وقيمته حوالي 1،5 م د.

ت ـ المسائل المتعلّقة بالأثمان المقترحة

الطلبات	الإجابة	الملاحظات
دراسة درجة التناسب بين طبيعة المهام موضوع المرحلة الأولى **(A1)** (Elaboration d'un dossier de consultation) مع الكلفة المقترحة من قبل مكتب الدراسات.	تتمثّل المهام المشار إليها في **إعداد ملف الإستشارة** لآختيار المقاولة، **بناء على برنامج وظيفي وفنّي** معدّ في الغرض من قبل مكتب المساندة الفنّيّة **يستجيب للمواصفات الفنّيّة المطلوبة من قبل الهياكل الرّياضيّة العالميّة**. كما **تشمل** هذه المرحلة **إعداد جميع الوثائق المكوّنة لملفّ الإستشارة** لآختيار المقاولة، وهو ما **يتطلّب إمكانيّات بشريّة ذات خبرة فنّيّة عالية**. كذلك، تعدّ نسبة الفارق المقدّرة بـ 0،40% بين عرض مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" وتقديرات الإدارة مقبولة.	أنّ نسبة الفارق بين الثّمن A1 المقترح (1.450.000,000 د.ت) وتقديرات الإدارة (1.300.000,000 د.ت) يقدّر بـ 11.54% وليس بـ 0،40%.
- دراسة درجة التناسب بين طبيعة المهام موضوع المرحلة الثانية **(B)** (Assistance pour l'évaluation des offres des soumissionnaires et l'établissement du marché à conclure avec l'entreprise retenue) مع الكلفة المقترحة من قبل مكتب الدراسات، علما أنّ مدّة إنجازها لا تتجاوز الشّهر.	- مكتب المساندة الفنّيّة مطالب بالقيام بجملة من **المهام التّفصيليّة** المتعلّقة **بالتّحقّق من مطابقة العروض وتحليلها فنّيّا وماليّا ومقارنة العروض وترتيبها**، إضافة إلى **مساعدة صاحب المشروع المفوّض** عند إبرام الصّفقة **وإعداد جميع الوثائق التّعاقديّة اللّازمة**. **ونظرا** لآعتماد صيغة "المفتاح في اليد" في إنجاز المشروع، فإنّ **العروض المقدّمة تعتمد على تصوّرات وتصاميم مختلفة، وقد تتضمّن تقنيات حديثة وأساليب مبتكرة تتّسم بالتّعقيد**، ممّا **يستوجب توفّر كفاءات فنّيّة عالية** لضمان آختيار العرض الأفضل وفق المنهجيّة المعتمدة. وعليه، فإنّ **كلفة** مكتب الدّراسات المقترحة تعدّ **متناسبة مع مهام** هذه المرحلة.	**- لا يمكن الجزم بمقبوليّة الأثمان المقترحة للفصول المذكورة في ظلّ عدم دقّة التّقديرات بسبب عدم توفّر الإدارة على أثمان مرجعيّة دقيقة تبيّن العلاقة بين طبيعة المهام والكلفة.**

ت ـ المسائل المتعلّقة بالأثمان المقترحة

الطلبات	الإجابة	الملاحظات
- دراسة تحليلية لمختلف الأثمان موضوع العرض المقترح وذلك بالنظر إلى مختلف الاعتبارات المتداخلة في العرض (مدّة التدخّل، جنسية المتدخّل، طبيعة المهام...).	**- لا تتوفّر الإدارة على أثمان مرجعيّة لمهام مماثلة،** حيث **تمّ إعداد الملف السرّي "Dossier C" بالرّجوع إلى عقود صفقات دراسات مبرمة مع مهندسين معماريّين ومهندسين مستشارين ومكاتب دراسات تونسيّة دون الإستئناس أنذاك بأثمان مهمّات متعلّقة بالمساندة الفنّيّة. وهو ما أفضى إلى آعتماد بعض الأثمان التي تبيّن لاحقا أنّها منخفضة مقارنة بالعرض الوارد.** وعليه، تمّ لغرض تقييم مقبوليّة أسعار مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" آعتماد جدول مقاربة بالرّجوع إلى مشروع إنجاز الجسر الرّئيسي لمشروع وصلة الرّباط الدّائمة بين الطّريق السّيّارة أ4 ومدينة بنزرت (القسط عدد 2) نظرا لتقارب كلفة المشروعين وتطابق مدّة الإنجاز، فضلا عن التّقارب الزّمني لتاريخ طلب العروض.	- تتعلّق الإستشارة بآختيار مكتب مساندة فنّيّة في حين أنّه تمّ إعداد الملف السرّي " Dossier C" بالرّجوع إلى عقود صفقات دراسات. - لا يمكن آستنتاج أنّ الأثمان المضمّنة بالملفّ السّرّي منخفضة (sous-estimés) طالما لم تتوفّر الإدارة على أثمان مرجعيّة لمهمّات مساندة فنّيّة تعلّقت بمشاريع مماثلة. - إعتماد مشروع إنجاز الجسر الرّئيسي لمشروع وصلة الرّباط الدّائمة بين الطّريق السّيّارة أ4 ومدينة بنزرت للمقارنة نظرا لتقارب كلفة ومدّة إنجاز وتاريخ طلب العروض ، **لا يكفي لأنّه لم يأخذ بعين الإعتبار إختلاف المشروعين من حيث الطّبيعة ومستوى التّعقيد ومتطلّبات التّصوّر والتّنفيذ والتّشغيل، فضلا عن أنّ المقارنة، إن صحّت، تكون على أساس معدّل الأثمان المعتمدة في صفقات مبرمة في شأن أكثر من مشروع مشابه من حيث الكلفة والمدّة ودرجة التّعقيد والطّبيعة.**
-دراسة تحليليّة لنتيجة الاستشارة بالرجوع إلى نتائج طلب العروض الثاني الذّي تمّ إعلانه غير مثمر (بسبب ارتفاع مستوى الأثمان المقترحة من قبل مكتب الدراسات صاحب العرض الوحيد الحالي).	- إعتمد مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" نفس منهجيّة آحتساب الأثمان وتعامل معها بصفة ثابتة جدّيّة، سواء ضمن طلب العروض عدد 19/2024 أو ضمن ملف الإستشارة الحالي.	لم يتمّ إعداد الدّراسة المطلوبة لتبيّن الفوارق بين العرضين.

ت ـ المسائل المتعلّقة بالأثمان المقترحة

الطلبات	الإجابة	الملاحظات
- تبرير الفارق (حوالي 2،5 م د) بين التقديرات (حوالي 1 م د) والعرض المالي (حوالي 3،5 م د) بالنسبة **للثمن C-1** (Vérification et validation des dossiers d'exécution de tous les lots établis par l'entreprise adjudicataire) بأن تلك التقديرات كانت منخفضة sous-estimée بسبب غياب أثمان مرجعية لمهمات مشابهة. نسبة الفارق بالزيادة بـ 250 %.	- الثّمن المقترح من قبل مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" بالنّسبة للثّمن C1 المقدّر بـ 3.024.000,000 د.ت **منخفض مقارنة بثمن 3.253.054,390 د.ت المقترح من قبل مكتب الدّراسات المتعهّد بمشروع وصلة الرّباط الدّائمة بين الطّريق السّيّارة أ4 ومدينة بنزرت** بالنّسبة للأثمان MF-16 (**Mission contre calcul**) و MF-17 (**Mission VISA des documents d'exécution**). - طبيعة المهام المذكورة تتطلّب تدخّل جميع الخبراء وتشكيل فريق عمل متخصّص على مدار فترة التّدخّل وهو ما يجعل السّعر المقترح من قبل مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" **يتناسب مع مهام المرحلة**. - أنّ تقديرات الإدارة تعتبر منخفضة نظرا لغياب أثمان مرجعيّة وهو ما نتج عنه فارق بالنّقصان مقارنة بالعرض المقترح.	أنّ مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" إقترح بالنّسبة للثّمن C1 مبلغا قدره 3.360.000,000 د.ت بفارق 2.460.000,000 د.ت عن تقديرات الإدارة المقدّرة بـ 900.000,000 د.ت بنسبة تقدّر بـ 273.33%. - القائمة التّفصيليّة للثّمن C1 المتعلّق بالمهمّة III تضمّنت ثمنا مقترحا بالنّسبة لرئيس المشروع يقدّر بـ 0,000 د.ت دون توضيحات بخصوص كيفيّة آحتساب الثّمن المذكور، خاصّة أنّ كرّاسات الشّروط الفنّيّة الخاصّة تنصّ على أنّ « Le personnel affecté à la mission III sera composé d'une équipe résidente sur chantier et une équipe non résidente. Ces équipes seront dirigées par le chef de projet qui assurera la représentation exclusive du bureau d'études « AMO» et veillera à la bonne marche du projet. A cet effet, sa présence dans toutes les réunions, séances de travail et réception des études d'exécution et travaux ainsi que celle des équipements est obligatoire. » - يطرح نفس التّساؤل بالنّسبة لمهندس أشغال الهندسة المدنيّة ومهندس الجودة الصّحّيّة والسّلامة والمحيط (Ingénieur QHSE).

2-4: بخصوص الأثمان الجزافية:

- مقارنة كلفة المهمة المدرجة بالفصل عدد C-1: المتعلقة بالتثبت والمصادقة على أمثلة الإنجاز المعدّة من قبل المقاولة المزمع إبرام صفقة الأشغال

العرض المالي لمكتب الدراسات SCET TUNISIE		العرض المالي لمكتب الدراسات Offre N°1		الفارق والنسبة
المهمة	الثمن	المهمة	الثمن	
Vérification et Validation des dossiers d'exécution de tous les lots établis par l'entreprise adjudicataire (plans, détails et notes de calcul,...) suivant CPTP et toutes suggestions. (Tous les documents doivent êtres visés par l'Assistant à Maitrise d'Ouvrage).	3.024.000,000 DT.HTVA Ce prix sera payé mensuellement par des montants égaux répartis sur trente (30) mois	MF-16 : Mission Contre-Calcul de l'ouvrage. MF-17 : Mission VISA des documents d'exécution (Forfait)	MF-16 = 1.161.671,860 MF-17 = 2.091.382,530 Total mission: 3.253.054,390 DT HTVA	(-229.054,390) Soit (-7,04%)

ت ـ المسائل المتعلّقة بالأثمان المقترحة

الطلبات	الإجابة
- دراسة القائمة التفصيلية sous détail des prix بالنسبة للأثمان الفردية. علما أنّ مكتب الدّراسات آعتمد بخصوص كلفة كلّ خبير متدخّل في الاستشارة لنسبة 100 % من كلفة الخبير بعنوان تكاليف عامة (frais généraux) وكذلك هامش ربح (marge bénéficiaire) بنسبة 15 % من كلفة الخبير.	- لم ترد توضيحات بخصوص النّقطة الأولى.
- إنّ مقبولية الكلفة المقترحة بالنسبة للدّراسات حسب ما دأبت عليه الإدارة يتمّ على أساس تقييم مدى إستجابة العرض للإختصاصات اللاّزمة: * تقييم عدد أشهر العمل (Homme/Mois) بالنسبة لكلّ مهمة. * تقييم كلفة شهر عمل أو كلفة يوم عمل (Homme/Mois ou Homme/Jour) مقارنة بما هو معمول به أو ما هو متعارف عليه حسب الإختصاص.	تمّت دراسة الأثمان الفرديّة عبر مقارنة كلفة شهر عمل أو يوم عمل (Homme/Mois ou Homme/jour) المقترحة بعرض مكتب الدّراسات "SCET-TUNISIE" و بكلفة مكتب الدّراسات المتعهّد بمشروع إنجاز الجسر الرّئيسي لمشروع وصلة الرّباط الدّائمة بين الطّريق السّيّارة أ4 ومدينة بنزرت. حيث بيّنت المقارنة آنخفاض الأثمان الفرديّة في مجملها وهو ما يجعلها مقبولة. (آنظر الجدول التالي)

1-4: بخصوص الأثمان الفردية (كلفة أتعاب الخبراء)

- مقارنة كلفة شهر عمل أو يوم عمل (Homme/Mois ou Homme/Jour) بين العرضين الماليين:

العرض المالي لمكتب الدراسات Scet Tunisie (مشروع الملعب الأولمبي بالمنزه)		العرض المالي لمكتب الدراسات Offre N°1 مشروع انجاز الجسر الرئيسي لمشروع وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت		الفارق والنسبة
الإختصاص	السعر	الإختصاص	السعر	
D-1: Chef de projet (Homme/mois)	42.300,00 DT.HTVA	PC-1:Ing Chef de Mission (Homme/mois)	108.823,520 DT.HTVA	-66.523,520 -61,13%
D-2: Ingénieur qualifié résident sur chantier (Homme/mois)	20.970,000 DT DT.HTVA	PC-1: Ing. Ouvrage d'art PC-5: Ing. Suivi des Fondation (Homme/mois)	30.000,000 27.500,000 DT.HTVA	-9.030,000 -30% -6.530,000 -23,75%
D-3: Ingénieur en électricité non résident (Homme/jours)	1.755,000 DT.HTVA	PCD-10:Ing. Electricité (Homme/jour)	1.500,000 DT.HTVA	+255,000 +17%
D-5: Expert en mécanique de sol (Homme/jours)	1.755,000 DT.HTVA	PCD-9:Expert géotechnique (Homme/jour)	8.500,000 DT.HTVA	-6.750,000 -79,40%
D-8: Ingénieur Qualité Hygiène Sécurité et Environnement (Homme/jours)	954,000 DT.HTVA	PC-4 : Ingénieur. Qualité PC-7 : Ingénieur. HSE (Homme/mois)	27.500,000 23.500,000 DT.HTVA الكلفة تقدر : DT.HTVA 1.700 (Homme/Jours)	-746,000 -43.90%
D-9 : Technicien Supérieur (Homme/mois)	8.730,000 DT.HTVA	PE-18:Technicien Supérieur (Homme/mois)	10.000,000 DT.HTVA	-1.270 ,000 -12,70%

ت ـ المسائل المتعلّقة بالأثمان المقترحة

الطلبات	الإجابة	الملاحظات
- مطالبة مكتب الدراسات بتقديم القائمة التفصيلية للأثمان sous détail des prix بالنسبة للمبالغ الجزافية (التي تمثّل قيمتها - بآعتبار التخفيض- حوالي 3 م د، أي 24 %من قيمة العرض).	- تمّ آستكمال القائمة التّفصيليّة للأثمان الجزافيّة التالية (D-12 وD-13 وD-14 و D-15) بتاريخ 29 ديسمبر 2025. - أثمانها مقبولة إجمالا ولا تمثّل مبلغا كبيرا مقارنة بالمبلغ الجملي للعرض، علما: *أنّ الثّمن D-12 المتعلّق بالقبول الوقتي للأشغال يقدّر بـ 165.000 أ د.ت دون أ.ق.م. *الثّمن D-13 المتعلّق بالقبول النّهائي للأشغال يقدّر بـ 165.000 أ د.ت دون أ.ق.م. *الثّمن D-14 المتعلّق بالتّثبّت والمصادقة على مخطّطات المطابقة يقدّر بـ 192.000 أ د.ت دون أ.ق.م. *الثّمن D-15 المتعلّق بالختم النّهائي يقدّر بـ 97.000 أ د.ت دون أ.ق.م.	- أنّه تمّ تقديم القائمة التفصيلية للأثمان بالنّسبة للمهمّة I (A1) والمهمّة II (B1) و بالنسبة للمهمّة III تمّ تقديم التّفصيل التقديري للثّمن C1 وD-12 وD-13 وD-14 و D-15 دون بقيّة الأثمان (من D-1 إلى D-11). - يُطْرح التّساؤل بخصوص تنصيص القائمة التفصيلية للأثمان بالنّسبة للأثمان D-12 و D-13 و D-14 على مبلغ 0 د.ت بالنّسبة لمهندس أشغال الهندسة المدنيّة و المهندس المعماري (ما عدى الثّمن D-12) و" Ingénieur mécanique du sol".

مقترح الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى

ث ـ إقتراح الكتابة القارّة

❖ تأسيسا على ما أفادت به وزارة التّجهيز والإسكان خاصّة فيما يتعلّق بـــ:

- حالة التّأكّد،

- تغطية قائمة الخبراء الواردة بكراس الشروط للوظائف الجوهرية لمهمة AMO للمشروع أي قدرة مكتب الدّراسات «SCET TUNISIE» وفريق العمل المقترح على القيام بالمهام المستوجبة وفقا لما تقتضيه صبغة المشروع المتمثّلة في بناء ملعب لكرة القدم على المستوى العالمي طبقا للمعايير الدّوليّة المعتمدة والمعمول بها،

- مقبوليّة الأثمان المقترحة التي تمّ الإقرار بها بالرّجوع إلى:
  - نسبة الكلفة الجمليّة للمشروع (ذلك أنّ قيمة العرض المالي المقدّم من طرف مكتب الدّراسات «SCET TUNISIE» تقدّر بنسبة 2,52% من الكلفة الجمليّة للمشروع المقدّرة بحوالي 500 مليون دينار تونسي.)
  - نسبة أتعاب خدمات المساندة الفنّيّة المنجزة من قبل مكاتب الدّراسات لمشاريع من نفس الحجم تتراوح بين 5% و10% من الكلفة التّقديريّة للأشغال المرتبطة بها.
  - تناسب العرض المالي مع طبيعة المشروع وحجمه وكلفته الجمليّة.
- إقرار وزارة التّجهيز والإسكان بأنّ العرض المقترح يعدّ عرضا معقولا ومقبولا إجمالا.

يتّجه الموافقة على مقترح وزارة التّجهيز والإسكان إسناد صفقة آختيار مكتب دراسات متعدّد التخصّصات (A1) لمهمّة المساندة الفنّية "Assistance à maitrise d'ouvrage" لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه.

كذلك، تتمّ التّوصية بمزيد التّأكّد من الضّبط الدّقيق للمهام الموكولة لمكتب المساندة الفنّيّة ومن توفّر كلّ الإختصاصات اللّازمة لإنجاز المشروع وفقا للمعايير الدّوليّة المعتمدة في المجال بالتّوازي مع التّثبّت من توافق خبرات ومؤهّلات الكفاءات المقترحة لها، هذا فضلا عن آتّخاذ كلّ التّدابير اللّازمة لتأكيد الطّبيعة النّهائيّة لعرض مكتب الدّراسات «SCET TUNISIE».

شكرا